Tipo documento: **CAPA PROCESSO**
Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 6086448-03.2026.4.06.3800

Capa: **Parte 1**

Nº do processo 6086448-03.2026.4.06.3800
Classe da ação: Procedimento Comum (Vara Cível)
Competência Cível
Data de autuação: 21/08/2026 14:25:06
Situação MOVIMENTO
Órgão Julgador: Juízo Titular da 04ª Vara Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte
Juiz(a): CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI
Processos relacionados: 6014220-81.2026.4.06.0000/TRF | Relacionado no 2o. grau | Agravo de Instrumento | GAB32 |

Assuntos

Código	Descrição	Principal
02190302	Alienação fiduciária, Espécies de contratos, Obrigações, DIREITO CIVIL	Sim

Partes e Representantes

AUTOR	RÉU
DEBORA RIBEIRO DA SILVA (103.596.896-71) - Pessoa Física ROBSON GERALDO COSTA SP237928	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04) - Entidade Procurador(es): BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU P065387

Informações Adicionais

Valor da Causa:	R$ 120.000,00	Nível de Sigilo do Processo:	Sem Sigilo (Nível 0)	Anexos Eletrônicos:	Não há anexos
Ação Coletiva de subst. processual:	Não	Antecipação de Tutela:	Indeferida	Autor manifesta desinteresse na conciliação:	Não
Criança e Adolescente:	Não	Doença Grave:	Não	Grande devedor:	Não
Justiça Gratuita:	Requerida	Opção por Juízo 100% Digital:	Sim	Penhora no rosto dos autos:	Não
Penhora/apreensão de bens:	Não	Pessoa com deficiência:	Não	Pessoa enquadrada na LEI 14.289:	Não
Petição Urgente:	Não	Possui bem associado:	Não	Reconvenção:	Não
Vista Ministério Público:	Não				

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 1

Evento:
DISTRIBUIDO POR SORTEIO MGBHZCIV04T
Data:
21/08/2026 14:25:06
Usuário:
SP237928 - ROBSON GERALDO COSTA - ADVOGADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE BELO HORIZONTE, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO (TRF6)

* URGENTE *

* TUTELA DE URGÊNCIA A APRECIAR *

DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, educadora de apoio, portadora da cédula de identidade nº 16.206.283, devidamente inscrita no CPF/MF nº 103.596.896-71, residente e domiciliado na Rua Viena, nº 123, Apto. 603, Bloco G, Lotes 02, 03 e 04, Granja de Freitas, Sabará - MG, CEP: 34585-675, com endereço eletrônico e-mail: debora.eam2690@gmail.com , por seus advogados e procuradores infra-assinados, vem, respeitosamente à Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 319 e seguintes do CPC, propor

AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADO

em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, entidade jurídica de direito privado, devidamente registrada no CNPJ/MF sob o nº 360.305.097.515, com sede situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3/4, BLOCO G, Brasília/Distrito Federal - CEP: 70092-900, e com endereço eletrônico ag0975@caixa.gov.br, venho por meio deste expor as razões de fato, fundamentos e direitos que se seguem.

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DOS FATOS

Em proêmio, insta consignar que a autora ajuíza a presente ação anulatória de Leilão extrajudicial, com base em **fortíssimos indícios de "inobservância do procedimento prescrito na Lei 9514/97"** pelejando pela nulidade do procedimento pela ausência de intimação correta para purga da mora antes da consolidação da propriedade, nulidade do procedimento extrajudicial por ausência de intimação das datas dos leilões e nulidade por não observância do prazo mínimo entre o primeiro e segundo público leilão. Perpetrada as considerações, aos fatos.

Em **18 de fevereiro de 2021**, a parte comprou o imóvel situado à Rua Viena, nº 123, Apto. 603, Bloco G, Lotes 02, 03 e 04, Granja de Freitas, Sabará - MG, CEP: 34585-675, devidamente descrita na matrícula imobiliária sob o nº: 35.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Sabará/MG, pelo valor certo e ajustado de **R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**.

Para a quitação do mútuo, foram utilizados recursos próprios da parte Autora no valor de R$ **13.569,22 (treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)**. Além disso, foram empregados recursos provenientes da conta vinculada do FGTS, no montante de **R$ 9.663,78 (nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos)**, bem como foi concedido desconto complementar do FGTS no valor de R$ 6.767,00 (seis mil e setecentos e sessenta e sete reais), restando, assim, saldo devedor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), financiado em 360 prestações mensais e sucessivas com valor inicial de R$ 644,18 (seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), com taxa nominal de juros anual de 5,0000% e taxa de juros anual efetiva de 5,1161%, sistema de amortização PRICE.**

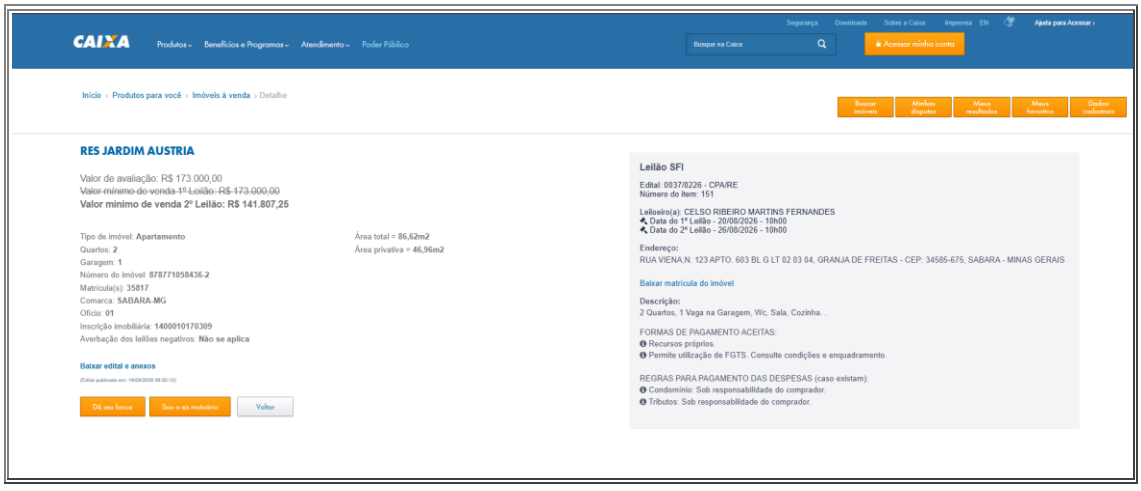
A parte autora, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, não conseguiu manter a regularidade no pagamento das prestações do contrato de

financiamento, circunstância que culminou na instauração do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97.

Iniciado o procedimento de execução extrajudicial, em nenhum momento a parte **Autora** fora devida e pessoalmente intimada para purgar a mora das parcelas em atraso, cuja finalidade elidiria a consolidação da propriedade em nome do credor, evitando assim, a fase inaugural do procedimento extrajudicial de expropriação da propriedade.

Com a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, marcaram-se as datas dos leilões, **sem qualquer tentativa de intimação da parte Autora,** o que fez ruir qualquer possibilidade de purga da mora nos moldes do Decreto Lei 70/66, ou ainda, a possibilidade de acompanhar a legalidade dos atos procedimentais executivos.

E sem a observância dos requisitos legais outrora citados, o **primeiro leilão** foi datado para o dia **20 de agosto de 2026**, pelo valor certo de **R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)** e o **segundo leilão** datado para o dia **26 de agosto de 2026**, pelo valor certo de **R$ 141.807,25 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos)**. O valor da avaliação constante do edital é o de **R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)**.



Link do Leilão: https://venda-imoveis.caixa.gov.br/sistema/detalhe-imovel.asp?hdnimovel=8787710584362

Considerado as datas dos públicos leilões e a diferença de lapso temporal entre o primeiro e o segundo público de **6 dias**, temos que não fora observado o que dispõe o artigo 27, § 1º, da Lei 9.514/97, que estabelece que em não havendo arrematantes no primeiro público leilão, será realizará nos 15 dias seguintes o 2º público leilão, portanto, a legislação, estabeleceu um prazo mínimo entre o primeiro e segundo público leilão, de 15 dias que não sendo observado, gera nulidade absoluta do edital.

Destarte, levado a efeito os fatos articulados não resta alternativa a parte **Autora**, senão a propositura da presente ação anulatória de leilão extrajudicial, com vistas a preservar a higidez do procedimento além da preservação dos seus direitos, em homenagem ao devido processo legal extrajudicial que deve ser observado com rigor.

PRELIMINARMENTE

QUANTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CPC, art. 319, inc. VII)

O Promovente opta pelo **INTERESSE** na realização de audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII), razão qual requerem a citação da Promovida, por carta (CPC, art. 247, *caput*) na forma do (CPC, art. 334, *caput* c/c § 5º).

MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

(ART. 2º, 3º E 6º DO CDC)

A análise da questão deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990; CDC). Eis irrefutável que a relação havida entre as partes é de consumo,

haja visto que a **autora é pessoa física e consumidora** (art. 2º do CDC) e a Credora é instituição financeira que desenvolve atividade bancária. (art. 3º do CDC).

Nesse sentido:

> **AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA**. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
>
> (TJSP; Agravo Interno Cível 1000997-75.2015.8.26.0604; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021)

Destacada, a vulnerabilidade e a hipossuficiência, por se tratar de relação estritamente de consumo, postula seja determinado, como desde já requer, a **inversão do ônus da prova**, por ser direito básico do consumidor nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

DA CONTINUIDADE DO CONTRATO

Em primeiro lugar impera consignar que o Superior Tribunal de Justiça, já sentenciou que a **consolidação a propriedade não extingue o contrato de alienação**

fiduciária, entendimento este que se lastreou na possibilidade de pagamento a qualquer momento por ausência de prejuízo ao Credor, que quer ver adimplido o crédito em dinheiro.

> "RECURSO ESPECIAL No 1.462.210 - RS (2014/0149511-0) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. EMENTA - RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às

operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido". (Grifos ausentes do original).

Não restando dúvidas de que o contrato permanece vigente mesmo após a consolidação da propriedade, notadamente quando presentes vícios em um procedimento dirigido unilateralmente pelo credor.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

A intimação pessoal, significa que esta, tem de ser entregue em mãos, portanto, por ser o pontapé inicial do procedimento de execução extrajudicial, equivalente a citação no processo judicial. O chamamento ao processo seja judicial ou extrajudicial é ato supremo cercado de formalidades em nosso ordenamento jurídico, havendo vários gatilhos para seu aperfeiçoamento.

A jurisprudência não deixa vacilar entendimento diverso. Há de se prevalecer o fato de que a notificação, é a **ultima chance do mutuário poder purgar sua mora, antes da consolidação da propriedade**, oportunidade está retirada da autora, até para que lhes empreste a seriedade da situação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. RECURSO DO BANCO. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. EXEGESE DO ARTIGO 26, § 4º, DA LEI N. 9.514/97. INVIABILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SC - AG: 20140375508 SC 2014.037550-8 (Acórdão), Relator: Cláudio

Barreto Dutra, Data de Julgamento: 19/11/2014, Quinta Câmara de Direito Comercial Julgado)"Grifou-se

"SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI. INÉPCIA DA INICIAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 50 DA LEI 10.931/2004 NÃO CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS MUTUÁRIOS PARA A PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE NÃO FICOU COMPROVADO QUE O MUTUÁRIO ENCONTRAVA-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. DECRETO LEI 70/66 E LEI 9.514/97. CASO QUE REVELA A BOA-FÉ DOS MUTUÁRIOS EM PURGAR A MORA DIANTE DE CAUÇÃO NO VALOR DA DÍVIDA PRESTADA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR ANTES DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO LEILÃO. I - A regra do art. 50 da Lei 10.931/2004 disciplina condições de procedibilidade a serem observados por aquele que deseja propor ação judicial cujo objeto seja uma obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, sob pena de inépcia da inicial. Todavia, a manutenção do pagamento dos valores incontroversos e o depósito dos valores que pretende controverter devem ser considerados para a suspensão da exigibilidade do débito e não como condição para o exercício do direito de ação a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo presente a garantia constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional, inscrito no art. 5º, XXXV, da Carta Política de 1988. Assim, o referido dispositivo não tem o condão de obstar o acesso do demandante à esfera judicial com a pretensão de rever o procedimento de consolidação da propriedade ou discutir o contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, disciplinado pela Lei 9.514/97. Precedente desta Corte. II - No

caso de inadimplência, no todo ou em parte, em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, o fiduciante é constituído em mora e a propriedade consolidar-se-á em nome do fiduciário. Todavia, o procedimento exige observância rigorosa das regras inscritas nos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei n. 70/66, em harmonia com os arts. 26, 27 e 39 da Lei 9.514/97. III - O agente fiduciário deve promover a notificação do devedor para a purgação da mora. Essa notificação é pessoal e só pode ser feita por edital quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, conforme se extrai dos §§ 2º do art. 31 do DL 70/66, e 4º do art. 26 da Lei 9.514/97. Ou seja, o mutuário não pode ser notificado por edital caso não fique comprovado que se encontra em lugar incerto e não sabido, sob pena de nulidade da notificação e dos demais atos posteriores do procedimento de consolidação da propriedade imóvel. Precedente deste Tribunal. IV - Caso em que deve ser mantida a sentença que anulou a notificação extrajudicial promovida pela CEF porque o fato do cônjuge varoa não ter sido encontrada no endereço indicado na ocasião da diligência do Oficial do Cartório não se enquadra à hipótese de lugar incerto e não sabido do devedor de que trata os §§ 2º, art. 31, do DL 70/66 e 4º, art. 26, da Lei 9.514/97 a permitir a notificação por edital. V - Embora não se ignore a existência de precedentes no sentido de que a notificação do cônjuge varão supre a ausência de notificação do cônjuge varoa, o caso dos autos apresenta peculiaridades próprias capazes de afastar a adoção desse entendimento. Com efeito, a razão última do procedimento de consolidação da propriedade imóvel, no caso da Lei 9.514/97 ou da execução extrajudicial disciplinada pelo Decreto-Lei 70/66, é a satisfação dos créditos disponibilizados pelo agente financeiro na constituição do contrato de mútuo habitacional. E, no caso específico dos autos,

verifica-se que a CEF percebeu a necessidade de notificação do cônjuge varoa, tanto que a promoveu irregularmente por edital, dado a relevância do fato de que ela é detentora do percentual de 52,39% da renda pactuada no contrato, contra 47,91% do cônjuge varão. VI - No âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, a notificação de que trata o § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97 é a última oportunidade dos mutuários pagarem a dívida antes da consolidação do imóvel. Por isso, merece ser privilegiada a lídima pretensão dos mutuários em purgar a mora, conforme feito diante de caução prestada nos autos da ação cautelar, em apenso, (2005.36.00.013250-6), cujos valores aproximam-se do total da dívida calculada a partir da planilha de evolução do financiamento juntada pela CEF. Essa hipótese demonstra a boa-fé dos mutuários, máxime quando os depósitos foram efetuados em data anterior à realização do primeiro leilão, harmonizando o fato à regra do art. 34 do DL 70/66, que permite ao devedor purgar o débito até o momento da assinatura do auto de arrematação. VII - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada e apelação da CEF a que se nega provimento.(TRF-1 - AC: 14839 MT 2005.36.00.014839-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 15/04/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.920 de 26/04/2013)" Grifou-se

Os julgados trazidos à baila são uníssonos quanto a necessidade de esgotamento das vias de intimação pessoal, sendo inclusive recomendado, como alguns diligentes credores, que a intimação por edital, para sua prevalência, deveria ser realizada e encartada por meio do procedimento de notificação judicial.

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

DATAS DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

Nobre julgador(a), a presente ação tem por escopo garantir um mínimo de preservação dos últimos direito que resta a quem está em vias de perder o bem que "possui".

A parte Autora, aqui ciente do que alega sabe que deve respeitar o principio e boa-fé processual, e afirma de forma peremptória não ter recebido qualquer intimação pessoal com relação a realização do leilão, o que lhes tira o direito de pagar a mora até a realização do mesmo, sem embargos a ausência de informação dos valores e do lugar do pagamento.

A jurisprudência não deixa vacilar dúvidas quanto a necessidade de intimação pessoal, senão vejamos:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECOISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. "No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97"(REsp 1447687/DF, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em

21/08/2014, DJe08/09/2014).2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)" Grifou-se

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. LEILÃO. NOTIFICAÇÃO. 1 - Não há inconstitucionalidade na execução extrajudicial, prevista pela Lei n. 9.514/97, a qual não ofende a ordem a constitucional, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei 70/66, nada impedindo que o fiduciante submeta a apreciação do Poder Judiciário o descumprimento de cláusulas contratuais. 2 - O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, aplicando subsidiariamente o art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. Por conseguinte, há necessidade de intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão extrajudicial, aplicando-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei n.º 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/97. Precedentes do STJ. 4 - Agravo de instrumento provido. - Grifei. (AI 00084955220164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 – SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:)" Grifou-se

"APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES SOBRE A DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CANCELAMENTO DOS

LEILÕES E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data dE realização do leilão extrajudicial, inclusive em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97, e, também, quanto à possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Estabelecidas essas premissas e sendo incontroversa, no caso em exame, a ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais, estão presentes o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora" para embasar o decreto de procedência da ação cautelar com o fim de cancelar os leilões realizados e suspender o processo de execução extrajudicial, independentemente de terem restado negativos. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC/2015. INCIDENTE NA HIPÓTESE. OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de recurso interposto de sentença publicada na vigência do CPC/2015, de rigor reconhecer a incidência de seu art.85, § 11, que determina a majoração da verba honorária de sucumbência. (Relator(a): Adilson de Araujo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/11/2016; Data de registro: 22/11/2016)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 'No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da **necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial**, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97' (REsp1447687/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRATURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. Agravo Regimental desprovido" (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSOSANSEVERINO, j. 04/08/2015).

"**RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.** (...) 2. A teor do que dispõe o artigo39 da Lei nº 9.514/97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/97. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, **a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial**, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97. 4. Recurso especial provido". (REsp nº 1.447.687-DF, Rel. Min.RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 21/08/2014).

A nulidade pela ausência de cumprimento da formalidade fulmina a possibilidade da parte de exercitar o direito insculpido no artigo 39 da Lei 9514/97, que assim dispõe:

> “Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere esta Lei: I - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei nº 70, de 21 de novembro de 1966.”

E o artigo 34 da Decreto-Lei 70/66, *in verbis*:

> “Art 34. **É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito,** totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos”

Nobre julgador(a), os dispositivos legais trazidos a baila, não deixa dúvidas de que para que se a parte tivesse a prerrogativa de utilizar do direito de purgar o débito como está descrito no dispositivo legal, o, teria de ter ciência bem antes da data da realização do certame.

A parte autora não se insurge contra a legalidade ou constitucionalidade da execução extrajudicial, da qual tem o posicionamento de que é legal e constitucional. **Mas o devido processo legal administrativo tem de ser rigorosamente seguido, sobretudo, por ser dirigido pelo próprio credor, longe dos olhos espertos e imparciais da Justiça**, que sempre age em momento posterior, vale dizer, em analogia “cabe a devedora o policiamento preventivo/ostensivo” e ao judiciário o “policiamento repreensivo”.

DA NULIDADE DO LEILÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO

O primeiro público leilão fora marcado para o dia **20 de agosto de 2026,** e o segundo público leilão foi marcado para o dia **26 de agosto de 2026,** portanto entre o primeiro e o segundo certame foram apenas **6 dias**.

O artigo 27, § 1º, da Lei 9.514/97, estabelece que em não havendo arrematantes no primeiro público leilão, será realizará nos 15 dias seguintes o 2º público

leilão, portanto, a legislação, estabeleceu um prazo mínimo entre o primeiro e segundo público leilão, *in literis*:

> Art. 27. (...)
>
> § 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, **será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.** (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017).

A mesma previsão está encartada no artigo 32 do Decreto Lei 70/66, de aplicação subsidiária nos contratos assinados até o dia 10 de julho de 2017, que de igual modo pronúncia prazo mínimo para realização do segundo certame, vejamos:

> Art 32. (...)
>
> § 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido fôr inferior ao saldo devedor no momento, acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, **será realizado o segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes,** no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior à soma das aludidas quantias.

Interpretando o dispositivo citado a jurisprudência não destoa dos escritos legais.

> CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INADIMPLEMENTO DOS MUTUÁRIOS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES: INTERVALO MÍNIMO DE 15 DIAS. § 1º DO ART. 32.

INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL: IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do § 1º do art. 32 do Decreto-Lei nº 70/66, "se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido for inferior ao saldo devedor no momento, acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, será realizado **o segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior à soma das aludidas quantias**". II - Hipótese dos autos em que, embora haja a alegação de que fora realizado apenas um leilão público, pelo que não seria de se aplicar a regra do § 1º do art. 32 do Decreto-Lei nº 70/66, do respectivo auto de primeiro leilão público consta a informação de que na mesma data designada para o primeiro leilão procedeu-se à abertura do segundo e último leilão, tendo o imóvel individualizado nos autos sido arrematado nessa ocasião. Nulidade do procedimento reconhecida em primeira instância que se mantém. III - Esta Corte, amparada em precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui orientação no sentido de que o Decreto-Lei nº 70/66 não traz qualquer previsão quanto à necessidade de que o leilão de imóvel seja precedido de avaliação prévia. Pela desnecessidade de realização de avaliação prévia do imóvel, contudo, não se chega à conclusão da possibilidade de alienação do bem a qualquer preço, cabendo à parte interessada demonstrar a ocorrência de preço vil. IV - O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que caracteriza preço vil a arrematação de imóvel por valor inferior a 50% de sua avaliação. Avaliado o bem, por oficial de justiça, em R$ 300.000,00, caracteriza a arrematação a preço vil de imóvel pelo valor de R$ 48.846,00, sendo o reconhecimento de sua nulidade medida que se impõe. Sentença mantida. V - A

> execução extrajudicial, apesar de nula nos pontos em que não observado o intervalo mínimo para realização do segundo leilão e em que arrematado o imóvel a preço vil, correspondente a procedimento previsto na legislação vigente na hipótese de inadimplemento do mutuário, não sendo legítimo pretender, em completa inversão de valores, a condenação do agente financeiro a indenização por dano moral. VI - Recursos de apelação interpostos pelos autores e pela litisconsorte passiva necessária aos quais se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00025704520104013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 17/08/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 24/09/2015)

Em homenagem ao princípio da publicidade a jurisprudência vem utilizando o lapso temporal previsto no DL 70/66, cuja mesma redação é encontrada na Lei 9.514/97, em processos judiciais:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO LEILÃO NO MESMO DIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO-LEI 70/1966 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE INTERVALO DE TEMPO DE 15 DIAS – AGRAVO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0003618-68.2019.8.16.0000 - Castro - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 15.05.2019)
>
> (TJ-PR - AI: 00036186820198160000 PR 0003618-68.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 15/05/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019)

Como se vê, prestigiado(a) julgador(a), o legislador ao prever um prazo mínimo, preocupou-se com o tempo de publicidade para **venda dos imóveis, que já é consabido, não vende no mesmo dia ou de um dia para o outro**.

Há a necessidade de que os eventuais interessados possam se preparar para a compra, fazendo pesquisas de valor do bem, liquidez, levantar eventuais valores que possa vir a arcar com a compra dos imóveis, como ITBI, Registro, foro, laudêmio, escritura, entre outras obrigações que os editais costumam, ilegalmente empurrar para o interessado.

Deste modo, não há como não se declarar a nulidade dos editais, que não observaram o prazo mínimo entre o primeiro e segundo público leilão, e por via de consequência a recordar a "teoria do fruto das árvores envenenadas", a nulidade dos respectivos leilões, arrematações e ou adjudicações que venham a ocorrer.

PRECEDENTES DO STJ (VERTICAL)

De bom alvitre asseverar que existem julgados reiterados, de repetição homogênea, originários do Superior Tribunal de Justiça (precedentes de jurisprudência vertical, portanto), os quais, sem dúvidas, traz à tona o mesmo entendimento. Nesse sentido, desde já, a parte **Autora** adota como matéria atrelada à sua causa de pedir.

Todavia, antes de tudo, mister tecer algumas considerações acerca dos "precedentes" e da "jurisprudência", situação processual adotada na Legislação Adjetiva Civil (v.g., art. 489, inc. VI, art. 926, § 2º, art. 927, § 5º etc).

Com respeito a essa distinção, são precisos os dizeres de Fredie Didier Jr quando professa *ad litteram*:

> "À luz das circunstâncias específicas envolvidas na causa, interpretam-se os textos legais (lato sensu), identificando a

> normal geral do caso concreto, isto é, a ratio decidiendi, que constitui o elemento nuclear do precedente. Um precedente, quando reiteradamente aplicado, se transforma em jurisprudência, que, se predominar em tribunal, pode dar ensejo à edição de um enunciado na súmula da jurisprudência deste tribunal.

Assim, a súmula é o enunciado normativo (texto) da ratio decidiendi (norma geral) de uma jurisprudência dominante, que a reiteração de um precedente. Há, pois, uma evolução: precedente → jurisprudência → súmula. São noções distintas, embora umbilicalmente ligadas. "(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria das provas, ... 10ª Ed. Salvador: JusPodivm, vol. 2, 2015, p. 487)

Imperioso igualmente transcrever o magistério de Luiz Guilherme Marinoni, quando, em obra específica acerca do tema, enfoca o dever de ater-se às decisões do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

> "Atualmente, considerando-se a Constituição Federal, a função do Superior Tribunal de Justiça, a coerência do direito, assim como a necessidade de tutela da segurança jurídica e a igualdade perante o direito, não há como deixar de ver as decisões do Superior Tribunal de Justiça como precedentes obrigatórios. "
> (Marinoni, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4ª Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 317)

Com efeito, a parte Autora abriga-se na jurisprudência reiterada do STJ porquanto:

> (a) as razões de decidir são similares (*ratio decidendi*): necessidade de notificação pessoal do mutuário, nos casos de execução extrajudicial, cientificando-o do leilão do imóvel;

(b) os fatos levados à efeito nas decisões se assemelham: o fato fundamental tomado em conta foi a ausência de notificação prévia do devedor acerca do leilão extrajudicial deve ser pessoal.

(c) idênticos efeitos em face da violação: é considerado nulo o leilão extrajudicial, bem assim suas consequências ulteriores, porquanto infringiu os ditames insertos no Dec.-Lei nº. 70/66.

Com efeito, sob a égide do art. 489, § 1º, inc. VI, do Código de Processo Civil a parte Autora sustenta como precedentes de jurisprudência em sua defesa os julgados citados.

Nesse compasso, aguarda-se pronunciamento favorável às teses ora sustentadas, máxime em função da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, de Tribunais Regionais Federais.

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ad *argumentandum*, pleiteia-se de já que este juízo indique, com precisão, por quais motivos se adotou caminho de entendimento diverso. (CPC, art. 489, § 1º, inc. VI)

TUTELA DE URGÊNCIA

A medida antecipatória dos efeitos da tutela encontra abrigo quando presentes os requisitos do perigo na demora, da verossimilhança do direito, da reversibilidade do provimento, no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Sendo assim, vamos a eles:

O dano irreparável ou de difícil reparação encontra supedâneo nas palavras do professor Cristiano Chaves de Farias, expostas em seu Curso de Direito Civil, (Parte Geral, p. 176, 2003, Salvador, editora Juspodivm)

> "na visão civil-constitucional, reforça-se a grande importância do domicílio em face da grande ameaça de vida 'tornar-se pública', passando a casa a representar o 'refúgio dos refúgios', acobertada pela inarredável característica da inviolabilidade, tornando-se uma 'fortaleza da *privacy*', verdadeiro templo das coisas íntimas".

Ficamos tímidos para acrescentar palavras à lição do renomado professor, tão belas e precisas foram suas considerações. Bem colocou o verdadeiro receio que assombra a autora. Bem demonstrado está o dano irreparável que não encontra limites, estando além do imaginável.

O perigo de dano ao resultado útil da presente ação reside no fato que o contrato de crédito celebrado entre as partes diz respeito a financiamento de imóvel, o qual está alienado fiduciariamente em favor do banco réu. Logo, como já narrado, há o risco iminente de que a Instituição Financeira adjudique o imóvel, de forma extrajudicial, e leve o mesmo a leilão.

A verossimilhança do direito está ligada as razões apresentadas nesta peça inaugural, notadamente todas as nulidades perpetradas.

A reversibilidade do provimento **não enfrenta obstáculos, sobretudo, porque se postula a título de tutela de urgência a suspensão dos efeitos da execução extrajudicial, que poderá retomar o seu ritmo após o julgamento da presente demanda.**

A fumaça do bom direito **está ligado a fio à já destacada verossimilhança do direito, não merecendo repetir os mesmos fundamentos.**

Outrossim, merece amparo o direito da parte autora em não ver seu nome lançado aos serviços de proteção ao crédito, além de não ter o seu imóvel levado a leilão

extrajudicial ou execução da mesma dívida até trânsito em julgado da lide, enquanto atendidos os parâmetros da r. decisão a ser proferida pelo juízo.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Releva ressaltar que, neste momento não importa as condições da época do contrato firmado ou valor do bem em questão, uma vez que a condição financeira do beneficiado deve ser analisada no momento exato em que postula a gratuidade de justiça.

Pois bem, a Autora passa **por grave crise financeira**, tanto é que **não conseguira arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento** e ainda, sua renda está completamente comprometida com gastos com alimentação, vestimentas e pagamento das contas de consumo mensais.

Assim, resta demonstrando a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, tendo em vista o elevado valor da ação por se tratar de bem imóvel, bem como os elevados gastos mensais da Autora, conforme redação do Código de Processo Civil. Por tais razões, com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC.

PEDIDO

Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, requer a **CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA**, para determinar a suspensão do leilão a ser realizado em **1ª Praça 20 de agosto de 2026 e 2ª Praça 26 de agosto de 2026 e seus efeitos, bem como da consolidação averbada constante na matricula de número 35.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Sabará/MG**, oficiando-se oportunamente, determinando ainda em tutela precoce a impossibilidade de inscrição do nome da autora no **SPC e SERASA** e demais órgãos de crédito, e ao final seja a ação julgada totalmente **PROCEDENTE** confirmando a **TUTELA DE URGÊNCIA** e para;

I - Declarar a nulidade da consolidação por ausência de intimação pessoal do devedor para purga da mora na forma do artigo 39 da lei 9514/97 cc artigo 34 do DL 70/66.

II - Declarar a nulidade dos leilões por ausência de intimação pessoal do devedor para purga da mora e direito de preferência.

III - Seja declara a nulidade do edital pela não observância do prazo mínimo de 15 dias entre o 1º e o 2º leilão, quando foi observado apenas o lapso de 6 dias, e via de consequência dos leilões, arrematações, adjudicação e todos os demais registros na matrícula imobiliária.

IV - A condenação da parte Ré ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios estimados entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.

V - Seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, declarando ser a parte pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração firmada em anexo;

Requer outrossim, determinar:

A citação do Réu no endereço constante no preâmbulo, por carta postal unipaginada, para que, querendo apresente contestação no prazo legal, sob pena de operar os efeitos da revelia.

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DAS PROVAS

Protestam por todos os meios de prova em direito admitido, juntada de novos documentos, notadamente, pelo depoimento pessoal do Réu, sob pena de confissão, especialmente prova pericial.

Dá a causa o valor de **R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),** correspondente ao valor do contrato de financiamento.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 21 de agosto de 2026

Robson Geraldo Costa

OAB/SP sob nº 237.928

55 11 2281-9055
contato@advogadoscosta.com.br
www.advogadoscosta.com.br
Rua Carlos Camargo Aranha, 251, Jardim São Paulo
São Paulo/SP - CEP: 02039-090

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 07/10/2020

Dados Pessoais

Nome civil
DEBORA RIBEIRO DA SILVA

CPF	Sexo	Data de nascimento	Nacionalidade
103.596.896-71	**Feminino**	**26/11/1990**	**Brasileira**

Nome da mãe
MARIA ANTONIA RIBEIRO DA SILVA

Contratos de trabalho

20/03/2024 - Aberto

Empregador
ESCOLA INFANTIL CASA DA GENTE LTDA
CNPJ RAIZ: 16.847.626

Estabelecimento
ESCOLA INFANTIL CASA DA GENTE LTDA
CNPJ: 16.847.626/0001-78
RUA TOME DE SOUZA 1251 30140131 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG

Cargo	CBO Cargo
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	**3311-10**

Tipo de contrato
Prazo indeterminado

Salário contratual
R$ 1.671,24 por mês

Relação de trabalho
Empregado

Tipo de admissão
Admissão

Fonte da informação
ESOCIAL

ANOTAÇÕES

20/07/2026 - Férias 20/07/2026 a 29/07/2026

01/06/2026 - Salário definido para R$ 1.671,24 Por mês

02/01/2026 - Férias 02/01/2026 a 21/01/2026

01/07/2025 - Salário definido para R$ 1.610,52 Por mês

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 03/08/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 07/10/2020

ANOTAÇÕES

14/01/2025 - Férias 14/01/2025 a 02/02/2025

22/07/2024 - Férias 22/07/2024 a 31/07/2024

18/06/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

07/05/2024 - Salário definido para R$ 1.530,91 Por mês , com efeito a partir de 01/04/2024

07/05/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias , Data do Término: 17/06/2024

20/03/2024 - Salário definido para R$ 1.480,57 Por mês

20/03/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias , Data do Término: 03/05/2024

20/03/2024 - Estabelecimento definido para ESCOLA INFANTIL CASA DA GENTE LTDA

20/03/2024 a (atual) - Cargo exercido de AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

20/03/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado

20/03/2024 a (atual) - CBO Cargo exercido 3311-10

20/03/2024 - Admissão

01/03/2017 - 19/10/2023

Data da projeção do aviso prévio indenizado
06/11/2023

Empregador
CRECHE EDUCACIONAL NASCER DA ESPERANCA
CNPJ RAIZ: 65.135.014

Estabelecimento
CRECHE EDUCACIONAL NASCER DA ESPERANCA
CNPJ: 65.135.014/0001-68
RUA H 280 30335070 SANTA LUCIA BELO HORIZONTE MG

Cargo
EDUCADORA

CBO Cargo
3321-05

Tipo de contrato
Prazo indeterminado

Salário contratual
R$ 3.430,21 por mês

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 03/08/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 07/10/2020

Relação de trabalho
Empregado

Tipo de admissão
Admissão

Fonte da informação
ESOCIAL

ANOTAÇÕES

19/10/2023 - Rescisão Contratual

01/01/2023 - Salário definido para R$ 3.430,21 Por mês

26/12/2022 - Férias 26/12/2022 a 24/01/2023 Período aquisitivo: 26/12/2021 a 25/12/2022

01/03/2022 - Salário definido para R$ 3.236,05 Por mês

01/01/2022 - Salário definido para R$ 2.967,51 Por mês

27/12/2021 - Férias 27/12/2021 a 25/01/2022 Período aquisitivo: 26/12/2020 a 25/12/2021

25/08/2021 - Salário definido para R$ 2.730,00 Por mês

25/08/2021 a 19/10/2023 - Cargo exercido de EDUCADORA

01/03/2017 - Salário definido para R$ 2.369,00 Por mês

01/03/2017 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/03/2017 - Estabelecimento definido para CRECHE EDUCACIONAL NASCER DA ESPERANCA

01/03/2017 a 24/08/2021 - Cargo exercido de EDUCADORA APOIO

01/03/2017 - Relação de trabalho definida para Empregado

01/03/2017 a 19/10/2023 - CBO Cargo exercido 3321-05

01/03/2017 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 03/08/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

NOXY TELECOM

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.30896 01148.678012 75224.880015 1 15270000011555**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NOXXI NET TELECOMUNICACOES LTDA	**3089/1486780**	**R$**		**1752248-8**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
245554002	**27.102.922/0001-66**	**03/08/2026**	**115,55**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Cabo de 30/06/2026 a 30/07/2026

Informações importantes
- 2ª Via
- Vencimento Original: 30/07/2026
- Valor Original: R$ 109,90

Pagador
DÉBORA RIBEIRO DA SILVA
RUA LA PAZ, 190 - CASA
SAO PEDRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30330-439

Contrato: 907
CPF/CNPJ: 103.596.896-71

Autenticação mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.30896 01148.678012 75224.880015 1 15270000011555**

Local de Pagamento	Vencimento
Qualquer agência bancária	**03/08/2026**
Beneficiário: **NOXXI NET TELECOMUNICACOES LTDA**	Agência/Código do Beneficiário: **3089/1486780**

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/12/2025	**245554002**	**DM**	**A**	**09/12/2025**	**1752248-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**115,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,50 E JUROS DE R$ 0,04 AO DIA,

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
DÉBORA RIBEIRO DA SILVA
RUA LA PAZ, 190 - CASA
SAO PEDRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30330-439

Contrato: 907
CPF/CNPJ: 103.596.896-71

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGUE COM PIX

CARTEIRA

CERT. MILITAR

*****

*****

CNH

*****

CNS

*****

AGNELO D

DIRETOR DO INST

VALIDA EM TODO

Processo 6086448-03.2026.4.06.3800/MG, Evento 1, COMP4, Página 2

039180.2.0035817-59

Cartório de Registro de Imóveis

REGISTRO GERAL LIVRO 2
Sabará - Minas Gerais

Matrícula 35.817 | Ficha 1

IMÓVEL: Apartamento nº 603 do BLOCO G do "RESIDENCIAL JARDIM ÁUSTRIA", situado na Praça Energia Solar nº 123, com área privativa principal de 46,96m²; área privativa acessória de 2,00m²; área privativa total de 48,96m²; área de uso comum de 37,66m², área total de 86,62m² e a fração ideal de 0,002892 do terreno medindo 14.052,00m², formado pelos lotes nºs 02, 03 e 04 da quadra nº 10 da Vila Granja de Freitas, neste município, com direito a 01 vaga de garagem demarcada de nº 254 (moto). - - - - -
PROPRIETÁRIA: A firma PRE 83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, com sede na Rua Albita nº 131, Sala 03, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte, CGC sob o nº 34.382.660/0001-04. Registros anteriores sob o R-7 das Matrículas nºs 14.389, 14.390 e 14.391, unificadas na matrícula nº **35.508**, livro 2, deste Cartório. Dou fé. Sabará, 11 de março de 2020. A Oficial;

Emol: R$ 22,25 - Tx. Fiscaliz. R$ 7,00 - Iss: R$ 0,42 - Total: R$ 29,67

AV-1- 35.817 - Prot. 57.672 : Sabará, 11 de março de 2020. - - -
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. A convenção de Condomínio do empreendimento denominado "RESIDENCIAL JARDIM ÁUSTRIA" está registrada sob o **R-973** do livro 3-Auxiliar, desta Serventia e obriga a todos os titulares de direito sobre as unidades. Dou fé. Sabará, 20/03/2020. A Oficial;

Emolum.: R$ 8,85 - Tx.Fiscaliz.: R$ 2,78 - Iss: 0,17 - Total: R$ 11,79

AV-2- 35.817 - Prot. 57.672 : Sabará, 11 de março de 2020. - - -
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. Este imóvel encontra-se em fase de construção, pendente de regularização registral quanto à sua conclusão. Incorporadora: A firma PRE 83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, já qualificada. Construtora: A Incorporadora. Alvará de Licença de Construção de nº 2019/2572. Incorporação registrada sob o R-4 da matrícula nº 35.508, livro 2 deste Cartório, estando submetido este empreendimento aos efeitos do **Patrimônio de Afetação**, bem como ao **Prazo de Carência** de 180 dias. Esta matrícula poderá ser encerrada caso a construção não seja concluída ou nas demais hipóteses previstas em lei. Dou fé. Sabará, 20/03/2020. A Oficial;

Emolum.: R$ 8,85 - Tx.Fiscaliz.: R$ 2,78 - Iss: 0,17 - Total: R$ 11,79 (segue no verso)

SELO ELETRÔNICO: DLK-71788 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3726.0386.1167.5762

Flávio Henrique Gusman Pereira
Oficial Substituto
Ofício de Registro de Imóveis
Sabará-MG

039180.2.0035817-59

Cartório de Registro de Imóveis

REGISTRO GERAL LIVRO 2
Sabará - Minas Gerais

Matrícula 35.817 | Ficha 1v

AV-3- 35.817 - Prot. 58.301 : Sabará, 06 de outubro de 2020. - - Título: HIPOTECA. Transporta-se para a presente matrícula a hipoteca de 1° grau outorgada a favor da Credora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEF, com sede em Brasília DF, CGC sob o n° 00.360.305/0001-04, para garantir um financiamento a ser aplicado na construção das unidades do empreendimento denominado Residencial Jardim Áustria, devidamente registrada sob o R-9 da matrícula n° 35.508, livro 2 deste Cartório. Dou fé. Sabará, 16/10/2020. A Oficial;

Emolum.: R$ 0,00 - Tx.Fiscaliz.: R$ 0,00 - Iss: R$ 0,00 - Total: R$ 0,00

SELO ELETRÔNICO: DXT-91590 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0525.4804.8758.8333

AV-4- 35.817 - Prot. 58.974 : Sabará, 26 de janeiro de 2021. - - Certifico que foi averbada sob o AV-10 da matrícula originária n° 35.508, livro 2, a Alteração da localização do imóvel constante da presente matrícula, que passa a ser na RUA VIENA n° 123. Dou fé. Sabará, 28/01/2021. A Oficial;

Emolum.: R$ 0,00 - Tx.Fiscaliz.: R$ 0,00 - ISS: R$ 0,00 - Total: R$ 0,00

SELO ELETRÔNICO: EDS-65238 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6270.5946.2183.0637

AV-5- 35.817 - Prot. 59.120 : Sabará, 18 de fevereiro de 2021. - Título: CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da cláusula 1.7 do contrato particular a seguir registrado, firmado pela Credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, esta autoriza o Cancelamento da Hipoteca transportada para o AV-3 retro, ficando o imóvel objeto desta matrícula livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais. Dou fé. Sabará, 26/02/2021. A Oficial;

Emolum.: R$ 37,73 - Tx.Fiscaliz.: R$ 11,74 - Iss: R$ 0,71 - Total: R$ 50,18

R-6- 35.817 - Prot. 59.120 : Sabará, 18 de fevereiro de 2021. - Título: COMPRA E VENDA do imóvel constante da presente matrícula. Contrato Particular de Compra e Venda e Mútuo para construção, com Alienação Fiduciária, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, datado em Belo Horizonte aos 02 de fevereiro de 2021, assinado pelas partes contratantes. TRANSMITENTE: a firma Pre 83 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, retro qualificada, p.p. sua representante legal. ADQUIRENTE: DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, educadora de apoio, solteira, não convivente (segue)

Flávio Henrique Gusman Pereira
Oficial Substituto
Ofício de Registro de Imóveis
Sabará-MG

039180.2.0035817-59

Cartório de Registro de Imóveis

REGISTRO GERAL LIVRO 2
Sabará - Minas Gerais

Matrícula 35.817 | Ficha 2

(continuação do R-6) - em união estável, C.I. MG-16.206.283 PC/MG, CPF nº 103.596.896-71, residente na Rua La Paz nº 194, Bairro São Pedro, em Belo Horizonte. PREÇO: R$ 150.000,00, sendo R$ 13.569,22 pagos com recursos próprios; R$ 9.663,78 provenientes do saldo da conta vinculada do FGTS da adquirente; R$ 6.767,00 oriundos do desconto do FGTS e R$ 120.000,00 através do mútuo a ser pago de acordo com o R-7 a seguir. ITBI pago sobre R$ 150.000,00. Índice Cadastral sob o nº 14.0001.0170-001. Dou fé. Sabará, 26/02/2021. A Oficial;

Emolum.: R$ 925,42 - Tx.Fiscaliz.: R$ 430,04 - Iss: R$ 17,46 - Total: R$ 1.372,92

(arquivos 18) Emolum.: R$ 62,64 - Tx.Fiscaliz.: R$ 19,62 - Iss: R$ 1,18 - Total: R$ 83,44

R-7- 35.817 - Prot. 59.120 : Sabará, 18 de fevereiro de 2021. - Título: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Nos termos do mesmo contrato mencionado no R-6 retro, a Adquirente DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, retro qualificada, doravante designada por Fiduciante, alienou a posse indireta do imóvel constante da presente matrícula, nos termos da Lei nº 9.514/97, para a Fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retro qualificada, para garantir um mútuo de R$ 120.000,00 a ser pago em 360 prestações mensais e consecutivas, à taxa anual de juros de 5,0000% (nominal) e 5,1161% (efetiva). O presente contrato foi celebrado com o intuito de construção do apartamento constante da presente matrícula, sendo R$ 14.487,32 o valor da compra e venda da fração ideal do terreno. Prazo de Construção: 19/05/2023. Construtora: A Firma Precon Engenharia S/A, CNPJ sob o nº 19.223.387/0001-73, com sede na Rua Albita nº 131, sala 02, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Sistema de Amortização: Tabela Price. Valor da Garantia Fiduciária: R$ 150.000,00. Obrigaram-se as partes ao cumprimento, das demais cláusulas e condições do referido contrato com via arquivada em Cartório, juntamente com a guia do ITBI. Dou fé. Sabará, 26/02/2021. A Oficial;

Emolum.: R$ 865,41 - Tx.Fiscaliz.: R$ 402,12 - Iss: R$ 16,33 - Total: R$ 1.283,86

SELO ELETRÔNICO: EJC-59237 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6828.1819.5226.9433

AV-8- 35.817 - Prot. 63.569 : Sabará, 14 de agosto de 2023.- - - Certifico que foram averbados sob os AV-11 e AV-12 da (segue)...

Flávio Henrique Gusman Pereira
Oficial Substituto
Ofício de Registro de Imóveis
Sabará-MG

039180.2.0035817-56

Cartório de Registro de Imóveis

REGISTRO GERAL LIVRO 2
Sabará - Minas Gerais

Matrícula 35.817 | Ficha 2v

(continuação do AV-8) - matrícula originária nº 35.508, livro 2, a Certidão de Quitação e Lançamento e a Carta de Habite-se expedidos pela Prefeitura Municipal desta cidade e bem como a CND da Receita Federal, de nº 90.004.92047/79-001, datada em 08/11/2022, referente ao RESIDENCIAL JARDIM ÁUSTRIA, do qual faz parte a unidade objeto da presente matrícula. Dou fé. Sabará, 28/08/2023. A Oficial; Maria de Lourdes Gusman Pereira

Emolum.: R$ 0,00 - Tx.Fiscaliz.: R$ 0,00 - ISS: 0,00 - Total: R$ 0,00

SELO ELETRÔNICO: GUQ-46852 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6531.0460.2473.3341

R-9- 35.817 - Prot. 68.872 : Sabará, 03 de junho de 2026. - - - Título: CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. De acordo com o procedimento iniciado por requerimento datado aos 03/06/2026, arquivado em Cartório, a propriedade fiduciária do imóvel objeto desta matrícula foi consolidada em favor da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retro qualificada, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97. Foi dado ao imóvel o valor para consolidação de R$ 160.024,77. Sobre a propriedade ora consolidada incide a restrição de disponibilidade decorrente do art. 27 do mesmo diploma legal, ou seja, a proprietária somente poderá alienar o imóvel levando-o a público leilão. ITBI pago sobre R$ 160.024,77. Índice Cadastral sob nº 14.0001.0170-309. Dou fé. Sabará, 11/06/2026. A Oficial; Oficial Substituto

(4541-9) Emol: R$ 2.717,08/TFJ.: R$ 1.262,61/Recompe: R$ 190,20/Iss: R$ 50,54/ Fundos: R$ 0,00/ Total: R$ 4.030,23/ Tipo Tributação: 1

(8101-8 x 4) - Emol: R$ 51,10/TFJ.: R$ 16,05/Recompe: R$ 3,57/Iss: R$ 0,95/ Fundos: R$ 0,00/ Total: R$ 54,48/ Tipo Tributação: 1

SELO ELETRÔNICO: KCR-39391 - CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2244.9363.1880.7444

REGISTRO DE IMÓVEIS SABARÁ-MG

Certidão de Inteiro Teor da Matrícula (Registro) e Documento Arquivado, nos termos do art. 19, § 1º da Lei nº 6015/73.

Sabará-MG, 11/06/2026

Oficial Substituto

Assinatura

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SABARÁ/MG
Rua Mestra Ritinha, nº 48 - Centro - Sabará - MG
Fone: (31) 3671-4299 - E-mail: registrosabara@gmail.com
Oficial: Maria de Lourdes Gusman Pereira
Substituto: Flávio Henrique Gusman Pereira

PODER JUDICIÁRIO – TJMG CORREGEDORIA – GERAL DE JUSTIÇA
Ato(s) praticado(s) por: Flavio Henrique Gusman Pereira - Substituto
SELO ELETRONICO No: KCR39440
COD. SEG.: 1734.7456.7915.9359
QTDE. DE ATOS PRATICADOS: 1
EMOL.: R$ 30,36 TFJ: R$ 10,72
TOTAL: R$ 41,08 ISS: R$ 0,56
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, educadora de apoio, portador(a) da cédula de identidade nº 16.206.283, devidamente inscrito(a) no CPF/MF nº103.596.896-71, residente e domiciliado na Rua Viena, nº 123, Apto. 603, Bloco G, Lotes 02, 03 e 04, Granja de Freitas, Sabará - MG, CEP: 34585-675, com endereço eletrônico e-mail: debora.eam2690@gmail.com.

DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo, bem como de honorários advocatícios, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando, assim, da Gratuidade de Justiça. Requeiro, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

Outrossim, declaro que tal pedido encontra amparo nas cláusulas pétreas esculpidas nos incisos XXXIV e LXXIV, ambos do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garantem o acesso gratuito ao Poder Judiciário.

Sabará, 20 de agosto de 2026

Débora RS

DÉBORA RIBEIRO DA SILVA

55 11 2281-9055
contato@advogadoscosta.com.br
www.advogadoscosta.com.br
Rua Carlos Camargo Aranha, 251, Jardim São Paulo
São Paulo/SP - CEP: 02039-090

ZapSign 3d5098c2-849a-443b-be37-0db9044eb220. Documento assinado eletronicamente, conforme MP nº 2.200-2/2001 art. 4º II de 24/06/2020.

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PROCURAÇÃO

DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, educadora de apoio, portador(a) da cédula de identidade nº 16.206.283, devidamente inscrito(a) no CPF/MF nº103.596.896-71, residente e domiciliado na Rua Viena, nº 123, Apto. 603, Bloco G, Lotes 02, 03 e 04, Granja de Freitas, Sabará - MG, CEP: 34585-675, com endereço eletrônico e-mail: debora.eam2690@gmail.com.

OUTORGADO: ROBSON GERALDO COSTA, brasileiro, casado, regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 237.928, com endereço eletrônico robson@advogadoscosta.com.br, e **ROBSON COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita na OAB/SP sob o nº 17.382, e CNPJ/MF sob o nº 23. 733.092/0001-14, com escritório e sede profissional à Rua Carlos Camargo Aranha, nº 251, Jardim São Paulo/SP - CEP 02039-090, telefone (11) 2281-9410.

PODERES: A quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, para atuar em qualquer juízo, instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-los nas contrárias, seguindo umas e outras, até o final da decisão usando os recursos legais e acompanhando-as, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, representar em juízo de qualquer instância, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer está em outrem, sem reserva de poderes, especialmente para ajuizar **AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL** em face de **CAIXA ECONOMICA FEDERAL.**

Sabará, 20 de agosto de 2026

Débora RS

DÉBORA RIBEIRO DA SILVA

55 11 2281-9055
contato@advogadoscosta.com.br
www.advogadoscosta.com.br
Rua Carlos Camargo Aranha, 251, Jardim São Paulo
São Paulo/SP - CEP: 02039-090

ZapSign 02a0313f-db08-4975-9ab1-3297bab82644. Documento assinado eletronicamente, conforme MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 2

Evento:
AUTOS INCLUIDOS NO JUIZO 100 DIGITAL
Data:
21/08/2026 14:25:14
Usuário:
SP237928 - ROBSON GERALDO COSTA - ADVOGADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
2

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 3

Evento:
CONCLUSOS PARA DECISAODESPACHO
Data:
21/08/2026 14:25:14
Usuário:
SECAUTOLOC - [AUTOMATIZAÇÃO] -
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
3

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 4

Evento:
NAO CONCEDIDA A TUTELA PROVISORIA
Data:
26/08/2026 17:58:28
Usuário:
JU871 - CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI - MAGISTRADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
4

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Minas Gerais
04ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte

Av. Álvares Cabral, 1805, 6º Andar - 1ª Secretaria Única Cível - Bairro: Santo Agostinho - CEP: 30170-001 - Fone: (31)3501-1674 - https://portal.trf6.jus.br/ - Email: 1secciv.bh@trf6.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM (VARA CÍVEL) Nº 6086448-03.2026.4.06.3800/MG

AUTOR: DEBORA RIBEIRO DA SILVA

RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

DESPACHO/DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação intentada por **DÉBORA RIBEIRO DA SILVA** em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF**, com objetivo de obter provimento jurisdicional que lhe assegure, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do procedimento de execução extrajudicial relativo ao imóvel objeto da matrícula nº **35.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Sabará/MG**, inclusive dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões designados para os dias **20/08/2026 e 26/08/2026**, bem como que a ré se abstenha de promover sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Alega que adquiriu o imóvel em 18/02/2021, mediante financiamento concedido pela CEF, reconhecendo que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de manter a regularidade no pagamento das prestações, circunstância que deu início ao procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997.

Sustenta, contudo, que não foi pessoalmente intimada para purgar a mora antes da consolidação da propriedade, tampouco comunicada acerca das datas dos leilões. Afirma, ainda, a nulidade do procedimento em razão do intervalo de apenas **6 (seis) dias** entre o primeiro e o segundo leilão, ao argumento de que o art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 exigiria prazo mínimo de quinze dias entre os certames.

Inaudita altera parte, vieram os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela provisória de urgência.

É o breve **Relatório**. Passo à **Decisão**.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*).

A questão posta à análise deste Juízo diz respeito à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação extrajudicial do imóvel, regido pela Lei nº 9.514/1997.

Em análise de cognição sumária, **não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade do direito**.

É incontroverso que a autora se tornou inadimplente. A matrícula juntada aos autos registra, ainda, a consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF, efetuada no âmbito do procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997 (evento 1, COMP5).

Quanto à alegada ausência de intimação para purgação da mora, o art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997 efetivamente prevê a intimação do devedor para que satisfaça a dívida no prazo legal, sendo a intimação, em regra, pessoal.

Todavia, **não consta dos autos, neste momento, a integralidade do procedimento extrajudicial**, especialmente as certidões e diligências realizadas para a constituição da autora em

mora. Há, de um lado, a afirmação da demandante de que não foi intimada e, de outro, a averbação registral da consolidação da propriedade realizada no âmbito do procedimento legal.

A aferição da regularidade das diligências exige, portanto, a apresentação da documentação pertinente pela instituição financeira, não sendo possível, nesta fase processual, concluir pela existência de vício capaz de justificar a suspensão imediata do procedimento.

Também não se mostra plausível a alegação de nulidade fundada no intervalo de seis dias entre o primeiro e o segundo leilão. O art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 dispõe que, frustrado o primeiro leilão nas condições ali previstas, o segundo será realizado **nos quinze dias seguintes**, não estabelecendo intervalo mínimo de quinze dias entre ambos. Assim, a realização do primeiro leilão em 20/08/2026 e a designação do segundo para 26/08/2026 não configuram, por si sós, violação ao referido dispositivo.

No que se refere à comunicação das datas dos leilões, o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 determina que as datas, horários e locais sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. A norma, portanto, não estabelece, para esse ato específico, a exigência de intimação pessoal sustentada na inicial. A eventual ausência de qualquer comunicação, por outro lado, somente poderá ser aferida após a apresentação do procedimento extrajudicial pela CEF.

De igual modo, os precedentes invocados na inicial quanto à possibilidade de purgação da mora até a arrematação não se ajustam ao regime jurídico atualmente aplicável. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do **Tema Repetitivo nº 1.288**, assentou que, a partir da vigência da Lei nº 13.465/2017, consolidada a propriedade sem anterior purgação da mora, resta ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. O contrato discutido nos autos foi celebrado em 2021.

Quanto ao pedido para impedir a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a própria demandante reconhece o inadimplemento contratual, não havendo, neste estágio processual, elemento que evidencie a inexigibilidade da dívida. O simples ajuizamento da ação não constitui fundamento suficiente para obstar eventual anotação decorrente do débito.

Embora o *periculum in mora* esteja presente, considerando a proximidade do segundo leilão designado para **26/08/2026**, os requisitos previstos no art. 300 do CPC são cumulativos, razão pela qual o perigo de dano, isoladamente, não autoriza a concessão da medida.

Pelo exposto, por entender ausentes na espécie os requisitos que autorizam o acolhimento da medida, hei por bem **INDEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, nos moldes da fundamentação supra.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte postulante. Anote-se.

Cite-se. Deverá a CEF, com a contestação, juntar aos autos **cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e realização dos leilões**, inclusive os documentos relativos à intimação para purgação da mora e à comunicação das datas, horários e locais dos certames.

Oferecida a contestação, ou decorrido o prazo sem resposta, **dê-se vista à parte-autora** para impugná-la, bem como para especificar, caso queira, fundamentadamente, as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias (cf. art. 351 do CPC).

Após, **intime-se a parte-ré para especificar provas na mesma forma e prazo**.

Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença.

Cópia desta Decisão servirá como ofício.

P.I. Cumpra-se, na forma e com as cautelas legais.

Belo Horizonte - MG, data da assinatura.

Documento eletrônico assinado por **CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.trf6.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do

código verificador **380006867451v4** e do código CRC **f0803653**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI
Data e Hora: 26/08/2026, às 17:58:28

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 5

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO
Data:
26/08/2026 17:58:29
Usuário:
JU871 - CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI - MAGISTRADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
5
Autor:
DEBORA RIBEIRO DA SILVA
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
31/08/2026 00:00:00
Data Final:
21/09/2026 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
ROBSON GERALDO COSTA
Suspensões e Feriados:
Independência do Brasil: 07/09/2026

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 6

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO
Data:
26/08/2026 17:58:29
Usuário:
JU871 - CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI - MAGISTRADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
6
RÉu:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Prazo:
15 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
08/09/2026 00:00:00
Data Final:
13/10/2026 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - 17/09/2026 a 30/09/2026
Independência do Brasil: 07/09/2026
Dia De Nossa Senhora Aparecida: 12/10/2026

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 7

Evento:
DISPONIBILIZADO NO DJEN
Data:
27/08/2026 02:37:00
Usuário:
SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EPROC
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
7
Complemento:
no dia 27/08/2026 - Refer. ao Evento: 5

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 8

Evento:
PUBLICADO NO DJEN
Data:
28/08/2026 03:36:54
Usuário:
SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EPROC
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
8
Complemento:
no dia 28/08/2026 - Refer. ao Evento: 5

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 9

Evento:
COMUNICACAO ELETRONICA RECEBIDA DISTRIBUIDO
Data:
28/08/2026 12:18:58
Usuário:
SP237928 - ROBSON GERALDO COSTA - ADVOGADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
9
Complemento:
Agravo de Instrumento Número: 60142208120264060000/TRF

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 10

Evento:
PETICAO REFER AO EVENTO 5
Data:
28/08/2026 12:23:23
Usuário:
SP237928 - ROBSON GERALDO COSTA - ADVOGADO
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
10

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 04ª VARA FEDERAL CÍVEL E JEF ADJUNTO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO: 6086448-03.2026.4.06.3800

DEBORA RIBEIRO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, m atenção à r. Decisão, informar a interposição do Agravo de Instrumento n° 6014220-81.2026.4.06.0000 conforme cópia integral do recurso, bem como a certidão de protocolo, com fulcro no artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo 28 de agosto de 2026

Robson Geraldo Costa
OAB/SP sob nº 237.928

55 11 2281-9055
contato@advogadoscosta.com.br
www.advogadoscosta.com.br
Rua Carlos Camargo Aranha, 251, Jardim São Paulo
São Paulo/SP - CEP: 02039-090

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIÃO

DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, educadora de apoio, portadora da cédula de identidade nº 16.206.283, devidamente inscrita no CPF/MF nº 103.596.896-71, residente e domiciliado na Rua Viena, nº 123, Apto. 603, Bloco G, Lotes 02, 03 e 04, Granja de Freitas, Sabará - MG, CEP: 34585-675, com endereço eletrônico e-mail: debora.eam2690@gmail.com, ante a Decisão que INDEFERIU o **pedido de tutela de urgência** proferida pelo MM. Juiz da **04ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte,** nos autos do processo **nº 6086448-03.2026.4.06.3800**, para interpor o presente **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, com fulcro no artigo 1.015, I do CPC, em face de **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,** entidade jurídica de direito privado, devidamente registrada no CNPJ/MF sob o nº 360.305.097.515, com sede situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3/4, BLOCO G, Brasília/Distrito Federal - CEP: 70092 900, e com endereço eletrônico ag0975@caixa.gov.br, requerendo seja o recurso, conhecido e, ao final provido, pelas razões anexas.

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 28 de agosto de 2026

Robson Geraldo Costa
OAB/SP sob nº 237.928

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PEÇAS QUE FORMAM O PRESENTE INSTRUMENTO

Em atenção ao §5º do artigo 1.017 do CPC, o Agravante deixa de juntar todas as cópias previstas no inciso I do referido dispositivo, pois o processo de origem, tramita em autos eletrônicos. Porém, e por precaução, as peças obrigatórias do inciso I são juntadas neste ato, acrescidas de outras pertinentes para melhor exame da controvérsia, declarando os patronos subscritores sua autenticidade (425, IV do CPC).

PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

- petição inicial;
- cópia da r. decisão agravada;
- cópia da certidão de intimação da r. decisão agravada;
- cópia da procuração outorgada pelo Agravante;

PARA OS FINS DO ARTIGO 1.016, IV DO CPC

PELOS AGRAVANTE: Robson Geraldo Costa (OAB/SP sob nº 237.928), com escritório na Rua Carlos Camargo Aranha, 251, Jardim São Paulo, São Paulo/SP – CEP 02039-090, telefone: 11 2281-9055.

PELO AGRAVADO: Deixa de indicar o patrono da parte agravada, uma vez que não houve habilitação do mesmo nos autos.

COSTA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Agravante: DEBORA RIBEIRO DA SILVA

Agravado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Vara de Origem: 04ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte

Autos origem: Nº 6086448-03.2026.4.06.3800

MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Egrégio Tribunal,

Nobres desembargadores,

I- BREVE RESUMO DOS FATOS E DA DECISÃO AGRAVADA

A Agravante ajuizou Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada visando à suspensão do procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei nº 9.514/97, relativo ao imóvel objeto da matrícula nº 35.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Sabará/MG.

Na exordial, apontou vícios insanáveis no procedimento extrajudicial, destacando: **(i)** a ausência de intimação pessoal válida para a purga da mora antes da consolidação da propriedade; e **(ii)** a inobservância do intervalo legal entre o primeiro e o segundo leilão (designados, respectivamente, para 20/08/2026 e 26/08/2026, com apenas 6 dias de diferença).

O Juízo *a quo* proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não vislumbrou a probabilidade do direito, consignando que a análise das diligências e notificações exigiria dilação probatória mediante a apresentação do procedimento integral pela CEF.

Ocorre que **os leilões designados já ocorreram (20/08/2026 e 26/08/2026) e o imóvel NÃO FOI ARREMATADO**, restando infrutíferos ambos os certames. Tal fato altera drasticamente o cenário fático e processual, impondo a reforma urgente da

decisão interlocutória para evitar danos irreparáveis à Agravante.

II- DA GRATUIDADE

O presente recurso é interposto sob o pálio da gratuidade da justiça já deferida na origem, conforme expressamente consignado na r. decisão agravada.

Nos termos do art. 98, § 1º, incisos I e seguintes, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade abrange todas as despesas processuais, inclusive aquelas relativas à interposição de recursos, razão pela qual fica dispensado o recolhimento do preparo recursal.

III- TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO

Conforme previsto no artigo 1.003, § 5º[1] do CPC, o prazo para interposição do recurso agravo de instrumento é de 15 (quinze dias). Além disso, tal como expresso no artigo 219 do CPC, serão considerados somente os dias úteis para fins da contagem do prazo processual.

Pois bem, a decisão ora recorrida foi publicada no dia 28/08/2026.

Tomando por base, o dia seguinte à data de publicação a r. decisão, posto que se trata de prazo processual, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, se encerra em 21/09/2026. Portanto, protocolado dentro do prazo legal, tempestivo o presente recurso de agravo de instrumento.

No que toca ao seu cabimento, o artigo 1.015 do CPC, prevê o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, conforme artigo 203, §2º do CPC, especificamente previstas em lei.

No presente caso, **a decisão INDEFERIU o pedido de tutela de urgência**, que está expressamente prevista no artigo 1.015, I do CPC, permitindo a interposição do

[1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias

agravo de instrumento. Desta forma, correta e aplicável a interposição do presente recurso, este que no seu mérito deve ser conhecido e provido, conforme será exposto.

IV- DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA E NECESSIDADE DO RECEBIMENTO DO AGRAVO EM SEU EFEITO ATIVO

A. DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E PARA AS DATAS DOS LEILÕES

A r. decisão interlocutória objurgada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência sob o argumento de que, em cognição sumária, não haveria prova inequívoca da ausência de intimação, aguardando-se a juntada integral do procedimento pela instituição financeira. Ocorre que tal entendimento desconsidera o fato de que a execução extrajudicial regulada pela Lei nº 9.514/97 exige rigor formal absoluto tanto na constituição em mora quanto na comunicação das datas dos leilões, sob pena de nulidade insanável.

O art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97 estabelece de forma cogente a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor para purgação da mora. **No caso em apreço, a Agravante não foi validamente intimada pessoalmente, o que cerceou o seu direito de elidir o débito antes da consolidação da propriedade.**

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal:

> AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. **1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97, diante do vício da notificação para purgação da mora**

impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 2. Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp n. 1.698 .699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.4.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998722 TO 2021/0319972-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Não bastasse a invalidade da constituição em mora, o Agravado promoveu a designação de praças perante a leiloeira oficial sem proceder à indispensável notificação prévia e pessoal do Agravante acerca dos leilões designados.

A comunicação prévia das datas, horários e locais dos leilões públicos é obrigatória, destinando-se a assegurar ao devedor fiduciante o exercício de seu direito legal de preferência na aquisição do imóvel (art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997), além de viabilizar o acompanhamento e a fiscalização da lisura do certame.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a intimação pessoal do devedor é necessária para garantir a oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997 ALTERADA PELA LEI Nº 13.465/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, NO CASO.

NULIDADE. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. **1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no âmbito do procedimento de leilão extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997, até a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, em 12/07/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão extrajudicial**. Todavia, a partir da Lei 13.465/2017, por expressa determinação legal, passou a ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante, ou por edital, na impossibilidade da notificação pessoal, torna o leilão extrajudicial nulo por vício insanável. 2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.233.131/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9 .514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. **"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997"** (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento

ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1876057 CE 2021/0110808-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais brasileiros:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ANULAÇÃO DO LEILÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel, garantido por alienação fiduciária, promovido pelo Banco Bradesco S/A. O autor apelante sustenta a nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal acerca da realização dos leilões, conforme exigido pela Lei nº 9.514/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial; e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da ausência de intimação, considerando a legislação aplicável e precedentes jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.514/97, nos arts. 26, § 3º, e 27, § 2º-A, exige intimação pessoal do devedor, de seu representante legal ou procurador, quanto à realização do leilão de imóvel dado em garantia fiduciária. 4. Nos autos, restou comprovado que a notificação foi recebida por terceiro, o que não cumpre o requisito legal de intimação pessoal. 5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais estabelece que a ausência de intimação pessoal do devedor invalida o procedimento de leilão extrajudicial. 6. A ausência de intimação pessoal configura violação do devido processo legal e prejudica o direito do devedor de exercer sua defesa, incluindo a purgação da mora antes da realização do leilão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos,

relatados e discutidos estes autos de n. 8001725-28.2023.8.05.0110, em que figuram como apelante NILSON RIBEIRO ALECRIM FILHO e como apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. (Classe: Apelação,Número do Processo: 8001725-28.2023.8.05.0110,Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES,Publicado em: 25/03/2025)

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NULIDADE - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - **A Lei nº 9.514/97 exige a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade dos atos expropriatórios subsequentes. - Descumpridas as exigências legais dos art. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97**, necessária a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel.

(TJMG — Processo 5056163-38.2024.8.13.0000, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Órgão julgador: 16ª Câmara Cível Especializada, Data de julgamento: 23/04/2025)

Destarte, a ausência de demonstração cabal do esgotamento ou da regularidade das notificações (tanto para a purga da mora quanto para a ciência dos leilões), somada ao fato superveniente de que os certames ocorreram sem arrematantes, evidencia a necessidade de tutela jurisdicional protetiva para evitar atos de expropriação arbitrários, impondo-se a reforma da decisão interlocutória agravada.

B. DO VÍCIO NA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO ENTRE OS LEILÕES

Ademais, outro ponto nevrálgico que macula a execução extrajudicial reside na flagrante inobservância do lapso temporal entre o primeiro e o segundo leilão públicos.

O art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 determina expressamente que, caso o primeiro leilão público não atinja lance igual ou superior ao valor do imóvel, o segundo leilão deverá ser realizado nos **quinze dias seguintes**. No caso vertente, o primeiro leilão foi designado para o dia **20 de agosto de 2026** e o segundo para o dia **26 de agosto de 2026**, transcorrendo o exíguo intervalo de apenas **6 (seis) dias**.

A exigência do prazo mínimo legal não constitui mera formalidade burocrática, mas sim garantia essencial de publicidade e ampla divulgação do certame, permitindo que potenciais licitantes e o próprio devedor tenham tempo hábil para se mobilizar, realizar avaliações de mercado e exercer suas prerrogativas legais.

A redução unilateral desse interregno por parte do agente fiduciário frustra a finalidade econômica da hasta pública e viola o princípio da legalidade estrita que norteia os atos administrativos de expropriação extrajudicial.

É evidente a violação do lapso temporal necessário para a realização do 2º leilão, consoante a expressa dicção do "art. 27. § 1º:

> *§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido fôr inferior ao saldo devedor no momento, acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, será realizado o segundo público leilão,* ***nos 15 (quinze) dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior à soma das aludidas quantias****."*

Ou seja, houve nítida afronta ao dispositivo supramencionado, porque não foi respeitado o prazo mínimo de quinze dias entre uma praça e outra.

O Art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 (com redação dada pela Lei nº 13.465/2017) é claro ao estabelecer que, em caso de ausência de arrematantes no primeiro leilão, o segundo será realizado "nos quinze dias seguintes". Tal dispositivo encontra-se em consonância com o Art. 32, § 1º, do Decreto-Lei nº 70/66. A interpretação do referido dispositivo, em harmonia com a finalidade da norma e a jurisprudência do STJ,

aponta para a necessidade de um prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre o primeiro e o segundo leilão.

A expressão "nos quinze dias seguintes" não pode ser lida como um prazo máximo para a realização do segundo leilão, mas sim como um lapso temporal que deve ser respeitado para permitir a devida publicidade do ato e, principalmente, a oportunidade para que o devedor purgue a mora ou que novos interessados no imóvel possam se preparar para a arrematação, tal como ressaltado na exordial.

O que significa dizer que a fluência dos quinze (15) dias entre primeiro e o segundo leilão constitui requisito formal que, desrespeitado, deve ensejar o decreto de nulidade dos leilões designados.

Deste modo, **não há como não se declarar** a nulidade dos editais, que não observaram o prazo mínimo entre o primeiro e segundo público leilão.

A esse despeito, tragamos à baila o entendimento do Preclaro Relator Carlos Dias Motta da 26ª Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento nº **2182057-49.2023.8.26.0000:**

> *Compulsando os autos, verifica-se, à primeira vista, que não foi observado o intervalo de quinze dias entre os leilões designados para a alienação do imóvel alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento celebrado entre as partes desde demandas, como determina o § 1º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, circunstância que, em tese, teria o condão de prejudicar os interesses dos devedores fiduciantes, ora autores, e possivelmente justificaria a pretensa anulação do procedimento. Assim, ante a presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, c.c. o artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro o efeito ativo pretendido, para suspender os efeitos dos leilões já realizados, bem como de qualquer outra tentativa de alienação do imóvel alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento celebrado entre as partes desta demanda, até o julgamento deste*

recurso. Comunique-se ao MM. Juízo de origem e ao competente Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia, servindo cópia desta decisão de ofício

V-DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA)

O perigo da demora no presente caso é premente, manifesto e de natureza irreversível, demandando a pronta intervenção deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio da concessão de efeito ativo ao recurso (arts. 300, *caput*, e 995, parágrafo único, do CPC).

Com a realização das praças leiloeiras sem arrematação (leilões negativos), o procedimento expropriatório da Lei nº 9.514/1997 ingressa na fase prevista em seu art. 27, § 5º, momento em que o credor fiduciário passa a deter a livre disponibilidade formal do bem para alienação direta a terceiros.

A ausência de provimento judicial conservativo e inibitório coloca a Agravante sob o risco direto e iminente de sofrer gravíssimas lesões de impossível reparação.

Diante do encerramento das praças sem licitantes, a instituição financeira Agravada pode, a qualquer instante, firmar contrato particular de compra e venda com terceiros e promover a respectiva transferência registral.

A consumação da alienação direta a terceiros de boa-fé criará situação fática consolidada e de difícil desfazimento, gerando severos entraves para a restituição do imóvel ao patrimônio do Agravante e arrastando a discussão para o campo meramente indenizatório, o que esvaziaria a utilidade prática da Ação Anulatória.

O imóvel residencial submetido ao procedimento extrajudicial constitui a moradia efetiva e o único bem de família da Agravante, sem o

provimento protetivo de urgência, o Agravado ou o terceiro adquirente em venda direta, poderá ajuizar Ação de Imissão na Posse com pedido liminar inaudita altera parte no prazo de 60 (sessenta) dias, com base no art. 30 da Lei nº 9.514/1997. Tal medida culminará no desalojamento forçado da Agravante antes mesmo de apreciadas as patentes ilegalidades da constituição em mora na origem.

Portanto, explícitos os requisitos para a concessão da Tutela, em consonância com o seguinte artigo do Código de Processo Civil:

> *"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."*

Para a procedência do pedido de tutela, vale recordar que a plausividade da pretensão há que ser apreciada sem o exame pleno do direito material, objeto da Ação Principal. O que deve ser estabelecido, é a plausividade, isto é, "a provável existência deum direito" a ser tutelado no processo principal (Humberto Theodoro Júnior).

Ainda segundo Humberto Theodoro Júnior, encontramos o seguinte ensinamento:

> *"Segundo a mais atualizada doutrina, não se deve ver na tutela cautelar um acertamento da lide, nem mesmo em caráter provisório, mas sim, 'uma tutela ao processo', a fim de assegurar-lhe eficácia e utilidade práticas. Assim como já expusemos anteriormente (ver nº 43), o fim doprocesso cautelar é 'evitar, no limite do possível, qualquer alteração no equilíbrio inicial das partes, que possa resultar da duração do processo.Ora, se não existe um direito substancial de cautela (9), e se a medida cautelar é decretada não em razão da possibilidade de êxito da pretensão material da parte, mas da necessidade de assegurar eficáciae utilidade ao provimento do processo principal, não se pode acolher como razoável o condicionamento da tutela preventiva à verossimilhança do direito substancial da parte."*

Ademais, em cumprimento a nova regra para a concessão de tutela provisória de urgência, trazida pelo CPC, conforme artigo 300, parágrafo 3º, no caso em tela, vale ressaltar quanto a inexistência de risco de dano inverso ao Agravado, visto que os efeitos de tal decisão não trarão nenhum perigo de irreversibilidade.

Sendo assim, frente ao que consta no artigo 300 do CPC e para que se evite tal infortúnio em desfavor do Agravante ou até mesmo prejuízo ao Agravado por perdas e danos em decorrência de sua abusividade, se faz necessário que seja reconhecido o pedido de tutela antecipada em sua integralidade.

VI- DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Agravante requer a Vossa Excelência:

a) O **CONHECIMENTO** do presente Agravo de Instrumento;

b) A **concessão de efeito suspensivo/ativo** ao presente Agravo de Instrumento, em sede de tutela recursal, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da execução extrajudicial, da consolidação da propriedade averbada na matrícula nº 35.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Sabará/MG, bem como quaisquer atos expropriatórios subsequentes (tais como tentativas de imissão forçada na posse ou alienação direta do bem), até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado;

c) Ao final, o **provimento integral do presente Agravo de Instrumento**, para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada para suspender integralmente o procedimento expropriatório e resguardar os direitos possessórios da Agravante.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
São Paulo 28 de agosto de 2026
Robson Geraldo Costa
OAB/SP sob nº 237.928

AGRAVANTE	AGRAVADO
DEBORA RIBEIRO DA SILVA (103.596.896-71) - Pessoa Física ROBSON GERALDO COSTA SP237928	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04) - Entidade BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU P065387

Informações Adicionais

Ações

Árvore | Audiência | Certidão Narratória | Custas | Depósitos Judiciais | Fórum Conciliação | Incluir Endereço | Movimentar/Peticionar | Pedido de TED | Pessoa enquadrada na LEI 14.289 | Substabelecimentos

Filtros | Pesquisar nos eventos

Eventos

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário	Documentos
1	28/08/2026 12:18:59	**Distribuído por sorteio (GAB32)** - Ref. ao Despacho/Decisão do(s) evento(s) 4 (DESPADEC1) do processo originário.Autos com o Relator	SP237928	INIC1 ANEXO2 ANEXO3 ANEXO4

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 11

Evento:
COMUNICACAO ELETRONICA RECEBIDA DECISAO PROFERIDA EM
Data:
31/08/2026 13:14:28
Usuário:
DS9 - MARCELO DOLZANY DA COSTA - SERVIDOR DE SECRETARIA (TRF6)
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
11
Complemento:
Agravo de Instrumento Número: 60142208120264060000/TRF

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 12

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA
Data:
04/09/2026 02:24:39
Usuário:
SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
12
Complemento:
Refer. ao Evento: 6 - Ciência no Domicílio Eletrônico

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 13

Evento:
JUNTADA DE CERTIDAO SUSPENSAO DO PRAZO
Data:
17/09/2026 16:44:30
Usuário:
TR427 - HUMBERTO ESTANISLAU PRATA - ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
13
Complemento:
17/09/2026 até 30/09/2026 - Motivo: SUSPENSÃO DE PRAZOS - Portaria Presi 217/2026

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 14

Evento:
DECORRIDO PRAZO
Data:
14/10/2026 01:11:33
Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -
Processo:
6086448-03.2026.4.06.3800/MG
Sequência Evento:
14
Complemento:
Refer. ao Evento: 6